Nota Técnica SEI nº 1122/2024/MPO

Assunto: **CC 61198 – Garantias de Pagamento da Parceria Público Privada para Prestação do Serviço Público de Transporte de Passageiros sobre Trilhos do TIC EIXO NORTE do Estado de São Paulo**

Proponente: **Governo do Estado de São Paulo**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). O pleito apresentado foi proposto pelo proponente com base no sublimite específico para PPP estabelecido pela Resolução Cofiex nº 81, de 07 de dezembro de 2023.

Nesse sentido, o projeto proposto atende o disposto no parágrafo 2ª, parágrafo 1º, da referida resolução, quanto a mensuração na descrição dos componentes do projeto, que os recursos da operação de crédito serão integralmente destinados às despesas de que tratam os incisos I ou II do caput. Assim, como atende também os requisitos de enquadramento estabelecidos na mesma resolução, conforme art. 2º, incisos I e II.

Superado o enquadramento, segue- com a análise da resolução cofiex nº 17. Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa. Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente, Estado de São Paulo, denominado Garantias de Pagamento da Parceria Público Privada para Prestação do Serviço Público de Transporte de Passageiros sobre Trilhos do TIC EIXO NORTE do Estado de São Paulo.

Conforme a CC 61198, o Projeto apresentado propõe a utilização da modalidade de Concessão de Garantia da União para operação de crédito contingente com objetivo de assegurar compromissos financeiros do Estado em contratos de Parceria Público Privada - PPP. A PPP, por sua vez, tem como objetivo aprimorar a acessibilidade entre as regiões metropolitanas de São Paulo, Jundiaí e Campinas, por meio de um sistema de transporte sobre trilhos eficiente e sustentável, numa perspectiva de

desenvolvimento regional, com a finalidade de reduzir congestionamentos, acidentes e emissões de poluentes, além de proporcionar maior qualidade na oferta dos serviços de transportes na região. O proponente justifica que esses investimentos constantes requerem massivo aporte financeiro por parte do Governo do Estado de São Paulo, e que um processo de transferência da operação ao setor privado, por meio de concessões e PPPs vem sendo proposto, como forma de manter as funções essenciais do serviço ferroviário e contornar o problema das limitações orçamentárias do Governo.

Nesse contexto, o objetivo geral do programa é a implementação do Trem Intercidades Eixo Norte, conectando as regiões metropolitanas de São Paulo, Jundiaí e Campinas, por meio de um sistema de transporte sobre trilhos eficiente e sustentável, visando facilitar o deslocamento das pessoas e promover o desenvolvimento regional, com a expectativa de reduzir congestionamentos, acidentes e emissões de poluentes, além de proporcionar maior agilidade, segurança e conforto aos passageiros. Os objetivos específicos incluem: Aumentar o número de passageiros que utilizam o transporte de passageiros sobre trilhos diariamente, especialmente na Linha 7 (existente - 2024) de 404.000 para 422.000 até 2032; Introduzir um serviço totalmente novo para os municípios de Campinas, Jundiaí, Valinhos, Louveira e Vinhedo, denominado TIM, transportando 87 mil passageiros por dia útil até 2032; Lançar o serviço expresso de média velocidade, denominado TIC, atendendo 45 mil passageiros por dia útil em seu primeiro ano de operação (2031); Oferecer um serviço de transporte com tempo de viagem reduzido com os utilizados atualmente, proporcionando uma redução de 100 para 64 minutos no trecho entre São Paulo e Campinas; Aumentar o número de municípios atendidos pelo serviço de transporte de passageiros sobre trilhos, de 7 (2024) para 11 até 2029; Aumentar o número de estações modernizadas e acessíveis na Linha 7, de 5 (2024) para 17 até 2031;Implementar 4 novas estações operacionais até 2031; Reduzir o intervalo entre trens na Linha 7 durante o horário de pico de 7 para 3,5 minutos no trecho Barra Funda para Francisco Morato e de 14 para 7 minutos no trecho de Francisco Morato para Jundiaí.

A carta-consulta apresentada propõe uma solução específica, a utilização da modalidade de Concessão de Garantia da União para operação de crédito contingente com objetivo de assegurar compromissos financeiros do Estado em contratos de PPP, visando tornar o projeto mais atrativo ao setor privado.

O agente financeiro escolhido foi o Banco Mundial e a operação consiste em uma garantia ou crédito contingente de USD 100.000.000,00, sem contrapartida financeira por parte do proponente, totalizando o valor de USD 100.000.000,00.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,674 para a análise técnica e 0,138 para áreas estratégicas.

Análise técnica: **Pontuação total = 3,674/4,000**

1 – DESENHO (1,686/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

> O proponente apresentou a situação-problema de forma clara e que trata da ligação entre São Paulo, Campinas e Jundiaí, e a busca de alternativas considerando a rápida urbanização e a saturação do transporte rodoviário. A dependência das rodovias resulta em externalidades negativas significativas, como longos tempos de deslocamento, altos níveis de emissões poluentes e

frequentes acidentes, que afetam negativamente o meio ambiente, a produtividade, a qualidade de vida e a segurança dos cidadãos. Além disso, a ausência de uma alternativa ferroviária eficiente entre essas regiões agrava o problema, limitando a mobilidade e dificultando o crescimento sustentável e a conectividade necessários para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresenta como solução aos problemas de mobilidade e interligação da rede de transporte da região metropolitana, o projeto da Parceria Público-Privada (PPP) para o TIC Eixo Norte. Essa iniciativa se refere a uma ligação ferroviária expressa entre São Paulo e Campinas e na modernização da Linha 7, além de oferecer um serviço intermetropolitano que atenda às cidades intermediárias como Louveira, Vinhedo e Valinhos. De um modo geral o projeto visa melhorar a mobilidade regional, atender à crescente demanda por transporte público com qualidade e reduzir a dependência do transporte rodoviário, promovendo um desenvolvimento mais sustentável. Nesse sentido, o proponente argumenta que por conta dos vultuosos valores envolvidos, é necessária uma estrutura financeira que traga conforto ao investidor, que requer contragarantias do governo estadual para assegurar o pagamento das contraprestações, tornando essencial encontrar soluções que otimizem o espaço fiscal do estado. Dessa forma, entende-se que as soluções propostas vão ao encontro dos problemas apresentados de forma satisfatória.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

O resultado esperado pelo proponente é a criação de um novo sistema de transporte ferroviário para as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Jundiaí. O projeto inclui três serviços principais: (i) a modernização da Linha 7-Rubi, já existente e operada pela CPTM, que conecta São Paulo a Jundiaí; (ii) o Trem Intermetropolitano (TIM), que é um novo serviço que ligará Campinas a Jundiaí passando por Valinhos, Vinhedo e Louveira; (iii) e o Trem Intercidades (TIC), um serviço expresso que conectará São Paulo a Campinas, com uma parada em Jundiaí, em cerca de uma hora. No Relatório de Análise Custo-Benefício (ACB), estruturado pelo BID, foi demonstrado os potenciais de impactos econômicos e sociais do projeto em comparação com um cenário sem sua implementação. Este relatório concluiu que o projeto proporcionará significativos benefícios socioeconômicos, como a interligação mais eficiente entre cidades, redução do tráfego rodoviário e melhorias na Linha 7-Rubi, resultando em um benefício acumulado de R$ 27,85 bilhões até 2058, com um custo acumulado de R$ 12,49 bilhões. A relação benefício/custo do projeto é de 2,23, indicando que ele produzirá um impacto econômico líquido positivo para a sociedade, gerando um valor presente líquido de R$ 15,4 bilhões em benefícios líquidos.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são prestadas de forma adequada.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do projeto é o aprimoramento da acessibilidade entre as regiões metropolitanas de São Paulo, Jundiaí e Campinas, por meio de um sistema de transporte sobre trilhos eficiente e sustentável, visando facilitar o deslocamento das pessoas e promover o desenvolvimento regional, com a expectativa de reduzir congestionamentos, acidentes e emissões de poluentes, além de proporcionar maior agilidade, segurança e conforto aos passageiros. Esse objetivo é coerente com as soluções propostas relacionadas à implementação das infraestruturas e serviços de transportes apresentados no diagnóstico de referência e os resultados de desenvolvimento socioeconômicos apresentados em relatório de ACB, desenvolvido pelo BID. Cabe acrescentar que o projeto tem uma estrutura financeira diferente do convencional, em que apresenta o financiamento externo no contexto das garantias de pagamento das contraprestações e aporte público. Segundo o proponente, as garantias do Banco Mundial são especialmente valiosas em mercados emergentes, mitigando riscos financeiros e aumentando a confiança dos investidores com sua classificação Triplo A. Isso facilita condições de crédito mais favoráveis, reduz os custos de financiamento e promove a estabilidade econômica, atraindo investimento privado e incentivando o desenvolvimento sustentável informa que no projeto TIC Eixo Norte. Portanto, entende-se que o requisito foi atendido.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos apresentados, um total de oito (08), incluem aumentar o número de passageiros que utilizam o transporte de passageiros sobre trilhos diariamente, especialmente na Linha 7, Introduzir um serviço totalmente novo para os municípios de Campinas, Jundiaí, Valinhos, Louveira e Vinhedo, denominado TIM (Intermetropolitano), Lançar o serviço expresso de média velocidade, denominado TIC, Oferecer um serviço de transporte com tempo de viagem reduzido, Aumentar o número de municípios atendidos pelo serviço de transporte de passageiros sobre trilhos, Aumentar o número de estações modernizadas e acessíveis na Linha 7, Implementar 4 novas estações operacionais até 2031, Reduzir o intervalo entre trens na Linha 7 durante o horário de pico de 7 para 3,5 minutos no trecho Barra Funda para Francisco Morato e de 14 para 7 minutos no trecho de Francisco Morato para Jundiaí. Os objetivos específicos, mostraram-se alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados, além de possuírem características SMART, específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e temporalizados. Portanto, o requisito foi atendido.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O projeto contempla apenas um componente: GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS, descrito como instrumento de crédito contingente (garantia) que, por sua vez, possibilitara a viabilização de uma ampla gama de componentes, desde obras civis até sistemas e avanços tecnológicos necessários a expansão do sistema de transporte pretendido. Dessa forma, entende-se que o componente está alinhado com as soluções propostas quanto à garantia da implantação ou operação da PPP TIC Eixo Norte, assim como aos resultados descritos na justificativa do projeto. Portanto, considera-se o requisito atendido.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O projeto contempla apenas um produto: GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES

PECUNIÁRIAS. O produto único apresentado se alinha à solução mais específica proposta - utilização da modalidade de Concessão de Garantia da União para operação de crédito contingente - e aos resultados esperados ligados a ela. Portanto, considera-se o requisito atendido.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são prestadas de forma adequada.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

São apresentados nove (09) indicadores, que transmitem perspectivas de resultado, como por exemplo tempo de viagem entre São Paulo e Campinas, Intervalo entre trens na Linha 7 Rubi (trecho Francisco Morato para Jundiaí) e Intervalo entre trens na Linha 7 Rubi (trecho Barra Funda para Francisco Morato). Esse tem capacidade de medir os efeitos do programa no atendimento do serviço de transportes pretendido. Porém, no caso dos indicadores como Novas estações operacionais e Estações plenamente acessíveis na Linha 7, no contexto e forma que foram apresentados, remetem a mensuração dos produtos/entregas decorrentes do próprio projeto de transportes. Mesmo assim, com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

De uma forma geral os indicadores apresentam-se mensuráveis, e com respectivas fórmulas de cálculo. Dessa forma entende-se que o requisito foi atendido.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são objetivos e passíveis de cálculo, e portanto, o requisito foi atendido.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados, especialmente os que refletem os resultados da implementação do projeto em relação à melhoria da oferta de transporte, são relevantes e significativos para a mensuração dos objetivos do programa. Entre esses, destacamos os que medem o tempo de viagem e o intervalo temporal entre trens nas regiões de Barra Funda à Jundiaí. Portanto, entende-se que o requisito foi atendido.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados trazem em sua descrição o início e término de mensuração, considerando as suas temporalidades. Também são apresentados dados de linhas de base e metas, além destes apresentarem coerência com as soluções propostas. Diante disso, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são adequadas, mesmo com alguns indicadores representando apenas a repetição de produtos a serem entregues.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O projeto da PPP TIC Eixo Norte como um todo tem o prazo de 30 anos, contudo, o prazo de desembolso relacionada à garantia das contraprestações é de 20 anos. Este prazo decorre da estruturação financeira do projeto, que por ser um projeto de concessão admite prazos dessa magnitude. O proponente aponta ainda que o sistema SIGS aceita, no máximo, 10 anos como prazo de execução do projeto, e por este motivo incluiu o prazo nesse formato, diante da limitação do sistema. Atenta-se que embora o valor total da garantia seja constante, foi atribuído em sua integralidade ao primeiro ano do projeto. Isso demonstra que o valor será alocado já no primeiro ano e seguirá lastreando as operações do projeto até o final do prazo de desembolso. Dessa forma, considera-se o requisito atendido.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Considera-se que a avaliação da distribuição dos recursos no cronograma de desembolso é um requisito que não se aplica a esta carta-consulta, já que o valor pleiteado trata apenas da garantia de pagamentos, e não de recurso a ser aplicado em ações efetivas do programa de investimentos. Por essa razão, foi atribuído o valor integral = 1.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

De forma análoga ao requisito acima, considera-se que a avaliação da distribuição dos recursos entre os Componentes não se aplica a esta carta-consulta, já que a proposta apresenta componente único - garantia a contraprestação recorrente. Portanto, considera-se que o requisito não é aplicável e atribui-se a pontuação integral = 1.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,088/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

O proponente justifica a escolha pelo financiamento externo devido à grande complexidade do projeto, além dos vultuosos valores de investimento, aporte e contraprestação, sendo que também, a escolha por um garantidor externo funciona como um selo de garantia ao projeto. Além disso, complementa com a indicação de fortalecimento técnico por parte de agente multilateral para

estruturação e acompanhamento da execução do projeto, proporcionando melhor governança e capacitação técnica para a equipe envolvida, ainda mais, tendo essa modelagem financeira uma inovação no modelo de garantia a ser utilizada, autorizada pela União, para as garantias das contraprestações. Cabe ressaltar que não existem produtos similares atualmente oferecidos no mercado financeiro nacional. Dessa forma, conclui-se que o requisito foi atendido.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Justificou-se a opção pela fonte de recursos do Banco Mundial, citando-se algumas vantagens, notadamente: a reputação global do Banco Mundial, solidez financeira e vasta experiência em projetos de infraestrutura em todo o mundo, além de classificação de crédito AAA, que transmite confiança aos investidores; a expertise do Banco Mundial em projetos de mobilidade sobre trilhos, que são inerentemente complexos, abrangendo diversas disciplinas, múltiplos stakeholders e apresentando impactos significativos; e a parceria histórica e estratégica do Banco Mundial, desde 1992, no apoio a programas de investimentos em transporte de massa na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

São informadas as condições financeiras no formato de crédito contingente, considerando o prazo total de 20 anos. Quanto ao prazo de desembolso é informado que não se aplica à garantia, o que parece estar conflitando com a informação fornecida no campo 1.4. Também é informado que os prazos de carência, amortização, prazo total e periodicidade da amortização não se aplicam, e trazem complementarmente, prazos de referência típicos de um caso de financiamento. Contudo, não especificam se seriam esses os prazos utilizados no caso de ativação da garantia contingente com o Banco mutilateral escolhido. Em seguida, apresentam de forma mais clara algumas taxas relacionadas ao financiamento pretendido, como a taxa de iniciação no valor de US$ 150 mil; Comissão inicial (front-end fee) de 0,25% (US$ 250 mil), paga uma vez e apurada sobre total da garantia; Taxa de processamento: 0,5% (US$ 500 mil), paga uma vez e apurada sobre total da garantia; Taxa de compromisso (stand by fee), de 0,25% a.a.; Taxa de exposição ao Brasil, de 0,25% a.a., além de demais encargos em caso de financiamento, como a Comissão inicial ("front-end fee") de 0,25%, paga uma vez e apurada sobre o valor total do empréstimo; e a taxa de compromisso de 0,25% a.a, sobre o saldo não desembolsado do financiamento, e por último taxa de exposição ao Brasil, de 0,25% a.a. Contudo, a carta explicita que para o caso do inadimplemento do poder concedente e conversão da operação de crédito contingente, as condições financeiras relativas a tal operação serão as vigentes se e quando houver o inadimplemento por parte do estado, e como referência, tenta demonstrar as condições atuais vigentes para um financiamento do banco mundial, contudo o texto é interrompido, e não são explicitadas quais seriam essas condições. Dessa forma, considera-se que a informação atende o requisito, embora sofra com imprecisões e incompletudes.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O proponente justifica que, como se trata de um projeto pioneiro na utilização desta modalidade, embora tenham sido realizados contatos com outros organismos multilaterais, não há comparativo de custos, de operações internas ou externas, em casos concretos no Brasil. O proponente

apresenta, contudo, um estudo comparativo para implantação do PPP do Rodoanel Trecho Norte, no valor de R$ 1,4 bilhão, em que foi comparado com o custo de manter uma conta caução (Escrow account) e de adotar uma garantia como proposta no pleito, estudo esse que indica economia significativa na opção pela garantia, na forma como pleiteada. Portanto, com base nas informações apresentadas e na especificidade do pleito em questão, considera-se que o requisito foi atendido.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações apresentadas pelo proponente não são especificas quanto as condições financeiras da operação de crédito no momento do inadimplemento pelo poder concedente, mas entende-se que a justificativa apresentada quanto ao momento do inadimplemento é razoável. Dessa forma considera as informações como aceitáveis.

2 - GESTÃO (0,916/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

O arranjo institucional apresentado para a governança das ações do projeto, envolve secretarias e orgãos do governo do estado, em especial a Secretaria da Fazenda e Planejamento e a Companhia Paulista de Parcerias (CPP) como Mutuário. Foi informado que governo do estado delegou à SEFAZ todos os atos indispensáveis à contratação de financiamentos para projetos de investimento e dentre suas responsabilidades se encontram (i) Tramitação dos processos de financiamento junto ao Governo Federal e interlocução com as demais partes interessadas; (ii) Propor a lei autorizativa e alterações; (iii) Viabilizar o projeto em termos orçamentários a cada exercício; (iv) Assinar contrato de financiamento em nome do mutuário; (v) Acompanhar a execução dos projetos financiados; e (vi) Orientar pastas responsáveis pelo projeto elegível para financiamento na providência de documentos necessários para instrução do pleito de financiamento. Um segundo stakeholder que terá competências quanto ao projeto em voga, mas na seara de acompanhamento e monitoramento, é a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI). Essa terá responsabilidades relacionados a (i) Acompanhar e controlar a utilização dos recursos do financiamento; (ii) Apontar as fontes dos recursos orçamentários e de crédito; (iii) Formalização de aditivos para execução do empreendimento: (iv) Gerenciar, administrar e prestar contas ao Mutuário, ao banco financiador, ao TCE e outros organismos de controle sobre o financiamento e a execução do projeto, sob o ponto de vista técnico, ambiental, financeiro, administrativo e demais áreas; (v) Efetuar os pagamentos às contratadas e consultores, conforme progresso dos trabalhos, devidamente respaldadas pelas inspeções de execução e nas condições contratuais. Também é apresentado como orgão envolvido no arranjo institucional, a companhia paulista de parcerias (CPP), que cuidará da (i) Custodia das garantias, monitorando adimplemento e gatilhamento de riscos no contrato de PPP; (ii) Responder pelos custos administrativos da garantia, bem como do repasse por parte do parceiro privado. (iii) Prestar apoio técnico à SPI na sua função de gerenciar, administrar, e prestar contas sobre o financiamento e a execução do projeto-Prestar informações técnicas sobre a estruturação e execução do projeto para a SPI e a SEFAZ; e Por último, tem-se a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-SP), que exercerá as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Concedente. Dessa forma, considera-se que o arranjo institucional apresentado está adequado à

operacionalização do projeto. Portanto, o requisito foi atendido.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Não é indicado claramente se o órgão executor tem conhecimento das políticas de aquisição do Banco Mundial. Contudo, foi informado, em outro item da carta-consulta que o Banco Mundial, desde 1992, tem sido um parceiro estratégico no apoio a programas de investimentos em transporte de massa na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), acumulando uma notável experiência em projetos relacionados ao sistema metroferroviário. Foram ainda identificados exemplos de projetos com participação ativa do Banco Mundial - a implementação da Linha-4 Amarela (PPP), Linha-5 Lilás do Metrô (Concessão), bem como a concessão das Linhas 8 e 9 da CPTM. Dessa forma, considera-se que o requisito foi atendido.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa uma gama de stakeholders estaduais que terão atividades relacionadas a operacionalização do programa. Nesse sentido, cita a (1) Companhia Paulista de Parcerias (CPP), que terá responsabilidades operacionais de acompanhamento dos arranjos negociais; (2) Secretaria de Parcerias de investimento (SPI) através da Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões (CMCP) que cuidará da fiscalização dos contratos e supervisão da implementação das infraestruturas. Esta comissão desempenhará o papel de supervisão dos serviços e obras realizadas por futuras concessionárias, similarmente ao que já ocorre com contratos existentes, como os das Linhas 4, 5, 6, 8, e 9. Por exemplo, é destacado a Linha 6-Laranja, que está em fase de implantação metroviária e onde a atuação da CMCP tem a premissa de garantir que os serviços cumpram os padrões estabelecidos. É descrita com clareza a composição de equipe da referida comissão de monitoramento, para as atividades citadas acima, contendo 49 colaboradores que atuam em cinco áreas distintas: Coordenação-Geral, Divisão de Assuntos Regulatórios, Divisão de Controle Econômico-Financeiro, Divisão de Investimentos e Divisão de Operação. Essa equipe inclui engenheiros, arquitetos, economistas, contabilistas, advogados e técnicos de diversas especialidades, todos focados na regulação e no setor metroferroviário. Cada divisão possui um líder, que junto com o Coordenador-Geral compõem o colegiado da CMCP, assegurando a execução eficiente dos contratos. Diante disso, entende-se que as informações apresentadas atendem os requisitos do item avaliado.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações fornecidas pelos proponentes apresentam coerência e estão adequadas ao atendimento do programa proposto. Contudo, não trouxe expressamente o conhecimento específico sobre as políticas de aquisição e salvaguarda, embora demonstre experiência com as políticas do agente financeiro escolhido.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Como o projeto PPP TIC Eixo Norte trata-se de uma concessão, a estrutura financeira é modelada de modo que o parceiro privado assuma os custos e medidas operacionais intrínsecos do projeto, para isso, ele cobrará uma tarifa dos usuários e do governo do estado na forma de contraprestações pecuniárias. Foi indicado ainda que as medidas operacionais se pautam em maior eficiência dos operadores privados. Portanto, com base nas informações fornecidas, considera-se que o requisito foi atendido.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente justifica que a modelagem financeira do projeto busca a sustentabilidade e a eficiência no uso dos recursos públicos. Explica que estrutura de remuneração da PPP composta por diferentes receitas, incluindo o pagamento por disponibilidade, tarifa, aporte público, contraprestações e receitas acessórias, corroboram a sustentabilidade financeira do projeto. Quanto ao modelo de pagamento por disponibilidade, o proponente justifica que a escolha dessa estruturação de receitas reduz o risco de demanda flutuante e garante receita estável, incentivando a alta qualidade do Serviço, resultando em maior eficiência operacional, manutenção e gestão dos sistemas de transporte, garantindo um serviço mais confiável e satisfatório. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

É informado no anexo II do relatório "P02 – Atualização da Modelagem Final da PPP", os custos operacionais do projeto, que englobam as infraestruturas e instalações, dimensão socioambiental e o material rodante. No mesmo estudo estimam tais custos da infraestrutura física na ordem de R$ 300 milhões/ano para a linha 7, R$ 100 milhões/ano para a TIM (intermetropolitano); e aproximadamente R$ 140 milhões/ano para o expresso da linha Barra Funda Campinas, iniciando em 2026 e terminando em 2055. Para a dimensão socioambiental, os custos operacionais foram estimados em R$ 4,3 milhões/ano até 2055. Dessa forma, diante das estimativas apresentadas constante no referido relatório de modelagem financeira, considera-se que o requisito foi atendido.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O proponente apresentou as informações relacionadas a sustentabilidade financeira e custos operacionais e de manutenção de forma adequada.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que o Programa foi qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual nº 67. Além disso consta no PPA 2024-2027 (Lei nº 17.898, de 09 de abril de 2024) de forma específica, no Objetivo Estratégico 5: "Infraestrutura e Mobilidade Urbana Expandidas, para Melhoria da Vida dos Cidadãos e para um Ambiente de Negócios Favorável à Atração de Investimentos"; Programa 3935: Desenvolvimento de Parcerias em Investimentos (PPI-SP)", Produto 2255 - Trem Intercidades - TIC Eixo Norte, bem como na Lei de

Diretrizes Orçamentárias-LDO de 2024 (Lei nº 17.725/2023 e na Lei Orçamentária Anual-LOA de 2024 (Lei nº 17.863/2023 - Ação Orçamentária 26.453.3935.2621). Portanto, o requisito foi atendido.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que o Programa também se alinha ao Plano Integrado de Transportes Urbanos - PITU 2040 do Estado de São Paulo, conforme Anexo VI - PITU 2040, e que se destaca a importância estratégica do projeto para o aumento da disponibilidade, resiliência, conectividade, e confiabilidade da rede metropolitana de transporte metropolitano, bem como diminuição do intervalo entre trens e do tempo de viagem, benefícios alinhados ao plano. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são satisfatórias, prestadas de forma adequadas, considerando a inserção do projeto do planejamento de longo prazo (PITU), orçamentário de médio prazo (PPA) e de atração de investimentos (PPI-SP).

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,072/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram fornecidas as informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa e seu histórico. Nesse sentido, o proponente listou os marcos temporais das etapas já concluídas, como segue: Em 2003 - primeiros estudos de viabilidade com recursos do FEV (Línea de Financiación de Estudios de Viabilidad, com recursos provenientes do Fondo de Ayuda al Desarrolo) e colaboração da INECO. Já em 2011, a CPTM atualizou os estudos da ligação, tendo, inclusive, oferecido projetos funcionais; em 2012, houve a entrega de uma Manifestação de Interesse Privada (MIP) sobre uma rede de trens expressos intercidades, elaborada pelas empresas Estação da Luz Participações Ltda. EDLP e BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda, e inclusão do projeto na carteira de PPP do estado de São Paulo; em 2013, foi publicado o Chamamento Público 01/13 (DOE SP 24/01/13), para a apresentação, por eventuais interessados, de MIP para desenvolvimento de estudos e modelagem para a implantação de trens intercidades; em 2019, o Estado, por intermédio da STM, contratou os serviços de consultoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para auxílio na realização dos estudos técnicos de modelagem do Projeto. Portanto, em conjunto com o BID, e com o apoio da Global Infrastructure Facility GIF, a STM, a CPTM e Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas por meio da antiga Subsecretaria de Parcerias, desenvolveram, ao longo dos meses subsequentes, os estudos de viabilidade do Projeto, estruturando-o como uma parceria público-privada, com o objetivo de ampliar o universo de potenciais licitantes para o Projeto. Os estudos foram atualizados e desenvolvidos em diversas disciplinas; No ano de 2021 foi bastante importante para o TIC Eixo Norte. O Projeto esteve em Consulta Pública entre 19 de agosto e 15 de outubro daquele ano; no ano de 2023, no âmbito da 1ª Reunião do PPI-SP, referente à 37ª Reunião Conjunta Ordinária do Conselho Diretor do PED e Conselho Gestor do PPP (DOESP

11/03/2023), os conselheiros decidiram pela aprovação da modelagem final do Projeto conforme apresentação da Secretaria de Parcerias em Investimentos, autorizando a publicação dos documentos licitatórios, nos termos do artigo 3º, § 5º, inciso 1, da Lei Estadual nº 11.688/2004, que encontram-se publicados desde 31 de março de 2023, republicado em 29/09/23; Neste ano, 2024, houve a sessão pública de leilão, tendo se sagrado vencedor o Consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos, sendo que o Contrato de Concessão com a concessionária TIC Trens S.A. foi celebrado em 03 de junho de 2024. Portanto, considerou-se que o requisito foi atendido.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou e descreveu o estágio atual das etapas prévias a execução do programa, como a inclusão do projeto na carteira estratégica do estado através dos planos de investimento públicos e privados; estudos de viabilidade e modelagem de negócios, documentos das licitações, e por fim, o contrato já assinado, em 03/06/2024. Dessa forma, considera-se que as informações apresentadas são coerentes com as necessidades previstas para a execução do programa. Desse modo, com base nas informações prestadas, considera-se o requisito atendido.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são prestadas de forma adequada

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa que o Contrato de Concessão SPI nº 02/2024, foi assinado em 03/6/2024. Também informou que a lei autorizadora para contratação da concessão de garantia ora pleiteada encontra-se em tramitação administrativa junto à área competente para fins de submissão à Assembleia Legislativa. Por fim, informa que o Estado cumpre com o disposto no art. 28 da lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004, ou seja, as despesas de caráter continuado do conjunto de parcerias já contratados no ano anterior, nem nos próximos 10 anos manteve-se menor que 1% da Receita Corrente Líquida, cujo limite legal é de 5%, conforme demonstra RREO de 2º bimestre de 2024. Como ação mitigadora, foi citado que tal projeto já está em discussão avançada no âmbito do executivo estadual para que possa ser discutido com antecedência na assembleia legislativa. Com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Como o Contrato de Concessão já foi celebrado em 03/6/2024, entende-se que o principal risco de contratação já foi superado pelo proponente. Quanto aos demais contratos que compõe o empreendimento, é explicado que caberá à concessionária realizá-lo, considerando os critérios estabelecidos pelo poder concedente. Cita ainda que não há previsão de aumento do quadro de pessoal do Estado para a implementação do projeto, ainda que este haja previsão de geração de empregos pela concessionária e suas fornecedoras tanto na fase de implementação quanto na posterior operação da linha estendida. Dentre as medidas mitigatórias apresentadas, destacam-se: a ampla experiencia do Estado de São Paulo na contratação, gestão, fiscalização, controle de concessões de transportes, no acompanhamento de obras de grande vulto; a existência da CMCP,

comissão pertencente à Secretaria de Parcerias em Investimentos, que acompanha e fiscaliza a implementação de obras similares (obra atual da nova linha 6 do metrô de São Paulo, com 15,3 km de extensão e mais de 55% executada); e para mitigar os riscos de contratação a serem enfrentados pela concessionária, a implantação de matriz de riscos delimitados no contrato. Um risco importante de ser mensurado é quanto à concessão federal existente para transporte de cargas, da RUMO e MRS, que podem exigir contratações adicionais. Mesmo assim, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

É informado que o projeto foi desenhado para se manter, sempre que possível, dentro da faixa de domínio existente desde a implantação original da ferrovia no século XIX, aproveitando a infraestrutura existente para minimizar desapropriações, que são principalmente necessárias devido à construção de vias laterais e retificações de traçado. É estimado que essas alterações afetem uma área de 354.000 m², abrangendo cerca de 160 propriedades, com um custo total de desapropriação avaliado em R$ 385.809.514,98 (data base 01/12/2022). Além disso, há previsão de desocupar 231 edificações dentro da faixa de domínio, impactando aproximadamente 281 famílias, cujos reassentamentos e indenizações estão orçados em R$ 35 milhões. É dito que um plano de ação será implementado para garantir que o reassentamento das famílias seja justo e transparente, seguindo a legislação brasileira e as diretrizes do BID e IFC. Conforme matriz RACI, o risco de desapropriação é dividido entre a Concessionária e o Poder Concedente; este último assume o risco de atraso após 7 meses, contanto que a Concessionária não tenha contribuído para tal. Os custos de desapropriação são compartilhados até 120% pela Concessionária; entre 120% e 200%, os custos são divididos, e acima de 200%, o Poder Concedente cobre a diferença. É dito ainda que esse tipo de arranjo é comum em projetos dessa magnitude, considerando a complexidade envolvida. Demais informações são trazidas no Anexo IX - Relatório de Desapropriação. Diante das informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Quanto aos riscos ambientais, o proponente informa que os riscos e impactos ambientais do projeto foram avaliados segundo os padrões socioambientais do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), visando garantir que projetos sejam realizados de forma responsável e minimizando danos ao meio ambiente e à sociedade. A análise apresentada em relatório do BID, identificou riscos exclusivos da concessionária, como custos com licenças ambientais e a recuperação de passivos, e riscos do Poder Concedente, como atrasos devido a descobertas arqueológicas. Os custos de descobertas históricas são compartilhados entre ambos (O estudo detalhado está no Anexo XVI). O EIA-RIMA já foi elaborado e embasa o pedido de licenciamento ambiental do TIC Eixo Norte e Segregação Noroeste, com unificação do processo junto à CETESB e IBAMA. A Licença Prévia tem previsão de ser emitida ainda em setembro de 2024, com a concessionária responsável por medidas compensatórias até um limite de R$ 36.775.115,34. As obrigações incluem a obtenção das licenças de instalação e operação, sendo a licença da Linha 7 válida até julho de 2027. Os impactos potenciais e as medidas mitigatórias propostas estão detalhados nos Capítulos 9 e 12 do EIA/RIMA, indicando que, a médio e longo prazo, os efeitos negativos serão significativamente reduzidos, conforme descrito no Anexo XVII. É importante salientar que o contrato foi assinado em junho de 2024, e a licença prévia ainda não foi emitida. Existe um risco relacionada à demora da emissão da licença, que está incluído devidamente na Matriz RACI. Foram apresentadas informações detalhadas

e portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são consideradas adequadas, e demonstram uma abordagem extensa na identificação dos riscos potenciais e ações mitigatórias associados ao programa/projeto.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta ao SIGS, o mutuário demonstrou ter experiência na execução de operações de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O cálculo, a seguir, foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Informação extraída do SIGS: Carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se como data de referência a data da reunião da Cofiex – 12/09/2024 - sendo o período considerado de 12/09/2014 a 12/09/2023.

Aquisição de Trens para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (60002)

Assinatura:20/10/14

Situação:Bom 73,49%

Programa de Apoio à Gestão de Integração dos Fiscos no Brasil PROFISCO II SP (60339)

Assinatura:21/11/19

Situação:Regular 61,45%

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO RIO TIETÊ À MONTANTE DA BARRAGEM DA PENHA, NO ESTADO DE SÃO PAULO (60610)

Assinatura:29/09/22

Situação:sem dados disponíveis

Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo - Fase 2 (59877)

Assinatura:23/09/14

Situação:Regular 50,24%.

Projeto do Estado de São Paulo - Expansão da Linha 2-Verde e Aquisição de Material Rodante(60703)

Assinatura: 15/09/22

Situação:Ótimo - 268,47%(Consideramos 100%)

Empreendimento Rede Metroferroviaria de Sao Paulo Linha 17 Ouro Trecho 1 Estacão Jardim Aeroporto Congonhas a Estacão Morumbi CPTM Sistema Monotrilho (60433)

Assinatura: 07/10/19 Situação:Insatisfatório - 35,80%

Programa de Logística e Transportes do Estado de São Paulo (59957)

Assinatura:11/11/1 Situação:Regular - 50,00%

Média do desempenho da carteira: (73,49+61,45+50,24+100,00+35,80+50,00) / 6 = 61,83%

Pontuação: 3 – Regular (média entre 50% e 70%)

Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,138/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o projeto reduza a dependência de veículos individuais movidos a combustíveis fósseis, proporcionando um transporte ferroviário mais atrativo e eficiente para a população, e ainda, na perspectiva das informações de componentes, objetivos e recursos, considera-se que essa área estratégica somente é alcançada com a implantação do Projeto de Investimentos e não é resultado do pleito específico da garantia de pagamento, objeto desta carta consulta.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Mesmo entendendo que a modernização dos sistemas de sinalização ferroviária permitirá uma redução no consumo de energia, e que a aquisição de trens modernos e a substituição e modernização da rede aérea de distribuição reduzirão as perdas de transmissão, resultando em economia de energia, considera-se que essa área estratégica somente é alcançada com a implantação do Projeto de Investimentos e não é resultado do pleito específico da garantia de pagamento, objeto desta carta consulta.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o projeto apresente compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, não são apresentadas informações detalhadas que permitam pontuar nesse quesito.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o projeto envolva mesmo que tangencialmente o assunto relacionado aos recursos hídricos, principalmente quanto às áreas de domínio e passagens de drenagens, não se identificam componentes ou recursos específicos a essa finalidade, haja vista que tratar-se de uma proposição apenas para a garantia do empreendimento. Dessa forma, entende-se que não são apresentadas informações que permitam a pontuação nesse quesito.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o projeto envolva o assunto relacionado à conservação e manejo de recursos florestais, principalmente quanto às áreas de domínio e interferências urbanas, não se identificam componentes ou recursos específicos a essa finalidade, haja vista que tratar-se de uma proposição apenas para a garantia do empreendimento. Dessa forma, entende-se que não são apresentadas informações que permitam a pontuação nesse quesito.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o proponente justifique que os terrenos ferroviários com viabilidade comercial serão utilizados para melhorar a saúde financeira do projeto e estimular o comércio local, a perspectiva de pontuação desse requisito se refere a mudanças estruturais na economia do proponente. Mesmo assim, por se tratar de uma proposta que visa a garantia do empreendimento, entende-se que não há de se pontuar nesse item.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Mesmo entendendo que o projeto criará novas oportunidades comerciais locais, não se observam componentes, recursos ou objetivos específicos para essa finalidade, e ainda, por ter uma natureza específica de garantia contingente, entende-se que o projeto não deve pontuar nesse item.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Mesmo entendendo que o projeto criará oportunidades de emprego, diretas e indiretas, não se observam componentes, recursos ou objetivos específicos para essa finalidade, e ainda, considerando que o projeto tem uma natureza específica de garantia contingente, entende-se que não deve pontuar nesse item.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o projeto traga alguma perspectiva de impacto na melhoria da oferta de acesso a equipamentos sociais para a população de baixa renda, não se observam componentes, recursos ou objetivos específicos para essa finalidade, e ainda, considerando que o projeto tem uma natureza específica de garantia contingente, entende-se que não deve pontuar nesse item.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o projeto cite a perspectiva de inclusão social das minorias no projeto de PPP, não se observam componentes, recursos ou objetivos específicos para essa finalidade, e ainda, considerando que o projeto tem uma natureza específica de garantia contingente, entende-se que não deve pontuar nesse item.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o proponente informe que a PPP TIC Eixo norte terá ações de formação de turmas de Agentes de Atendimento de Segurança exclusivamente femininas e que a concessionária deverá

adotar práticas que assegurem a segurança e o conforto das mulheres buscando reduzir o risco de assédio, não são apresentados componentes, recursos ou objetivos específicos com essa finalidade, e ainda, considerando que o projeto tem uma natureza específica de garantia contingente, entende-se que não deve pontuar nesse item.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

Apesar dos possíveis efeitos positivos assinalados, considera-se que essa área estratégica somente é alcançada com a implantação do Projeto de Investimentos e não é resultado do pleito específico da garantia de pagamento, objeto desta carta consulta. Ademais, estes efeitos estão tipicamente presentes em uma modelagem de projeto de PPP, que já se alinha a área estratégica especifica do item 1.15, conforme descrição abaixo.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o proponente informe que a PPP TIC Eixo norte trará uma maior conexão entre os centros universitário que abrigam instituições renomadas como Unicamp e PUCCamp, considera-se que essa área estratégica somente é alcançada com a implantação do Projeto de Investimentos e não é resultado do pleito específico da garantia de pagamento, objeto desta carta consulta.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o proponente alegue que o projeto incluirá a modernização dos sistemas de sinalização (padrão europeu ERTMS Nível 2) e tecnologia de telecomunicação Tetra, considera-se que essa área estratégica somente é alcançada com a implantação do Projeto de Investimentos e não é resultado do pleito específico da garantia de pagamento, objeto desta carta consulta.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,138.

A Parceria Público-Privada (PPP) TIC Eixo Norte, por sua própria natureza, já incentiva a participação e o financiamento privado ao envolver o setor privado na prestação de serviços públicos. Isso traz uma fonte adicional de recursos e expertise, aliviando a carga sobre os cofres públicos e promovendo maior eficiência. A introdução das Garantias de Pagamento do Banco Mundial adiciona um atrativo extra para investidores, graças à sua alta classificação de crédito e à segurança que oferece (Triplo A). Dessa forma, essa abordagem inédita no Brasil, não só reforça a credibilidade do projeto, mas também abre novas possibilidades para futuros empreendimentos de infraestrutura no país, criando um ambiente mais favorável ao investimento privado e apoiando o desenvolvimento econômico e social.Com base nas informacoes fornecidas, entende-se que essa área estratégica é alcançada como resultado direto do pleito especifico da garantia de pagamento, para contribuir para a viablizacao da PPP, objeto desta carta consulta.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que a carta-consulta apresentada foi organizada em duas esferas, uma mais abrangente que considera um Programa de Investimentos de grande escala, e uma mais específica, que trata de um pequeno componente de um Programa, o pleito de garantia

de pagamentos para viabilizar a implantação do Programa.

O programa de investimentos apresenta um desenho coerente, demonstrando-se, coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos do programa foram definidos em dois níveis, um mais abrangente e um mais específico, em consonância com o desenho da carta-consulta. O componente e produto único estão alinhados com a solução específica, de garanta de pagamentos, objeto do pleito. Os requisitos relacionados aos indicadores do Programa foram atendidos de forma adequada.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma foram analisados considerando-se a especificidade do pleito em questão - de garantia de pagamento. Segundo a mesma consideração, considera-se também que a justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional parecem adequados a implantação do Programa de Investimentos. As medidas para a manutenção e operacionalização não foram claramente indicadas, mas foram fornecidas informações suficientes sobre o desenho da Parceria Público Privada e as atribuições do parceiro privado na gestão do Programa pós-implantação, incluindo dados sobre a capacidade de sustentabilidade financeira do Programa.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente e adequada, com a identificação dos principais riscos e suas ações mitigadoras.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do programa, considerou-se o impacto direto das ações resultantes do pleito específico da carta-consulta, tendo sido verificado alinhamento aos arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada.

Em geral, o programa apresenta boa definição e maturidade, em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco, considerando-se que o pleito é parte integrante de um Programa mais abrangente e vultoso.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 19/09/2024, às 07:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 19/09/2024, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 19/09/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45111748** e o código CRC **0C9500F1**.

Referência: Processo nº 03101.002105/2024-39. SEI nº 45111748